

מחייב תרומות ומעשרות בארץ ישראל

אשר טרגין · לכבוד ט"ו בשבט

פתיחה: גידול הארץ או הימצאות בה?

המשנה בחלה (ב, א) מביאה מחלוקת ר' עקיבא ור' אליעזר בענין פירות שיצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ: לדעת ר' עקיבא הם פטורים מחלה, ולדעת ר' אליעזר הם חייבים. מהו שורש המחלוקת? הירושלמי מביא לכל אחת מן הדעות מקור מן הפסוקים: ר' עקיבא לומד מ"שְׁמָה", ור' אליעזר לומד מ"לֶחֶם הָאָרֶץ". מחלוקת זו על הפסוקים משקפת שאלה עמוקה יותר: במה תלוי חייב תרומות ומעשרות — בכך שהגידול גדל מתוך הארץ, או בכך שהוא נמצא בתוך הארץ?

השלכה: מחלוקת הרמב"ם והראב"ד

אם מבינים שהמחלוקת שבירושלמי היא מחלוקת מהותית — ולא רק מחלוקת בדרשת פסוקים — ניתן להשליך אותה למחלוקת הרמב"ם והראב"ד (הלכות תרומות א, כב) בפסיקת ההלכה: הרמב"ם פוסק שפירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ פטורים מלהפריש תרומה, ואילו הראב"ד כותב שהם חייבים מדרבנן. הראב"ד תמה על הרמב"ם משתי בחינות: ראשית, יש לגזור שמא יראו הרואים שהוא אוכל טבל; ושנית, פירות עמון ומואב, כשמעבירים אותם לארץ אחרת, עדיין חייבים בתרומה — מה נשתנה כאן?

ניתן להבין את המחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד בכמה דרכים. הכסף משנה והרדב"ז מסבירים שמדובר במחלוקת בגזרות: לדעת הרמב"ם אין לגזור כבפירות עמון ומואב, משום שאין זה שכיח שיימצאו פירות ארץ ישראל בחוץ לארץ. ר' חיים הלוי, למסקנה, סובר שגם הרמב"ם מודה שיש להפריש מדרבנן. ואפשר גם להבין את המחלוקת, כפי שהוצע לעיל, כמחלוקת מהותית בשאלת מקור החיוב בארץ ישראל — האם יש דין מיוחד בארץ ישראל המבדיל בין פירותיה לפירות חוץ לארץ, כפי שטוען ר' חיים בחידושיו על הש"ס.

ראיה נוספת: מנחות לא.

ר' חיים מביא לטענתו זו ראיה ממחלוקת נוספת בין הרמב"ם לתוספות (מנחות לא.): האם ניתן להפריש מפירות חוץ לארץ תרומה על פירות ארץ ישראל. תוספות סוברים שכן; הרמב"ם (הלכות תרומות ה, יב) סובר שלא. נראה שהרמב"ם עקבי כאן בשיטתו — לשיטתו יש דין מיוחד בארץ ישראל, ולכן אי אפשר להפריש מפירות שאין להם אותו דין מיוחד על פירות שיש להם; ואילו תוספות סוברים שאין דין מיוחד בארץ ישראל, אלא ששני סוגי הפירות מחויבים באותו יסוד — גדלו מתוך הארץ.

שתי הגדרות אפשריות למחייב הארץ

בעניין מחייב הארץ עצמו ניתן להציע שתי הגדרות: גידול מתוך הארץ, או הימצאות בתוך הארץ. ייתכן שזו המחלוקת בין ר' יהודה ותנא קמא (חלה, פ"ב, מ"ב) בעניין ספינה המגיעה עם עפר מחוץ לארץ: לדעת תנא קמא, מרגע שהעפר נמצא בתוך רשות ארץ ישראל חל עליו החיוב; לדעת ר' יהודה, נדרש שהספינה תיגע ממש בקרקע. שיעורי ר' שמואל (בגיטין) מבארים שר' יהודה מבין שנדרש שהעפר יהיה ממש כחלק מן הארץ, שיגדל מתוכה, כדי שיתחייב.

ר' חיים, בשיעוריו על הלכות תרומות, מציע פשרה מעניינת: לעניין חלה, החיוב תלוי במציאות החלה באותו הזמן (כלומר, הימצאות בארץ); ואילו לעניין תרומה, החיוב תלוי במקום שבו צמח הגידול (גידול מתוך הארץ). לפי הבחנה זו ניתן להבין גם את דברי הרמב"ם, המבדיל בין דין חלה ודין תרומה ביחס להכנסת גידולים מחוץ לארץ: בחלה החיוב מדאורייתא, ואילו בתרומה החיוב מדרבנן בלבד — הבדל המשקף את שני סוגי המחייב השונים.

סיום

הגרי"ז, בעיונו על הלכות מעשר, מבין באותו אופן גם את מחלוקת אב"י ורבה בשאלה אם הולכים "בתר נופו" (מקום שבו עומד הענף) או "בתר יניקתו" (מקום שבו יונק השורש) — שאלה שגם היא, בסופו של דבר, נסובה על אותה הגדרה כפולה של מחייב הארץ: גידול, או הימצאות.

איזו זכות עצומה יש לנו לאכול מפירות הארץ בארץ ישראל.